

1501942-22.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225510/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26837478 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Barbosa da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501942-22.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501942-22.2022.8.26.0616 - 941/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225510/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26837478 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Barbosa da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

LUCIANO BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de

2022, por volta das 14h15min, na Rua Dom Pedro II, nº 382, Vila Amélia, nesta comarca de Poá, nas proximidades dos estabelecimentos de ensino "Escola Estadual Padre Eustáquio" e "Escola Estadual Maria Aparecida Ferreira", e, também, do estabelecimento hospitalar "UBS José Pereta", trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 35 porções de cocaína, pesando 21,63g e 9 porções de maconha, pesando 17,61g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 129, 137/138).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 139).

O réu foi citado (fls. 164).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o acusado foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu, afastando-se a causa de aumento descrito na denúncia. O acusado postulou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como a fixação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/9), boletim de ocorrência (fls. 51/53), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 47/50), comprovante de depósito (fls. 114), laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/117) e relatório do local (fls. 121/125).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 6).

Em juízo, negou a autoria do crime. Alegou que nunca se envolveu com o tráfico de drogas. Disse que foram encontradas duas porções de maconha para seu próprio consumo. Afirmou que, na época dos fatos estava em situação de rua. Narrou que comprava cigarros quando foi abordado pelos guardas municipais. Explicou que conhece de vista os guardas municipais e não apresentou ressalvas. Contou que o dinheiro apreendido em seu poder era oriundo do FGTS.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Vitor Hugo França de Souza, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina na Rua Dom Pedro II, local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas. Narrou que, assim que entrou na referida rua, visualizou o réu, que apresentou certo nervosismo, o que chamou a atenção. Quando se aproximou dele, o acusado disse: 'perdi, perdi'. Durante a revista pessoal, encontrou, na cintura do réu, uma sacola, que continha porções de cocaína e maconha (35 e 9, respectivamente). No bolso de sua calça, havia R\$ 107,00. Questionado, o acusado negou a autoria do crime. Destacou que o local da abordagem fica perto de uma creche uma UBS. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo. Asseverou que, durante a abordagem, somente havia o réu na rua.

No mesmo sentido, é o depoimento de Felipe dos Ramos de Oliveira, que acrescentou que a UBS fica a uma distância de 300 a 500 metros do local da abordagem.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Este é o entendimento doutrinário:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Observa-se ainda que está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado foi praticada próximo a escolas (fls. 121/125), conforme relato dos guardas municipais. E quando a lei previu a aludida causa de aumento, assim o fez diante da facilidade de disseminação do tráfico em locais onde há aglomeração de pessoas.

No caso em tela, a traficância foi praticada a trezentos e cinquenta metros de distância de estabelecimento de ensino (fls. 121/125). Com essa distância, percorrida a pé em quatro minutos (fls. 122), o acusado poderia se deslocar facilmente para tal lugar, em pouco tempo, onde há um maior número de pessoas e lá praticar o tráfico de drogas. Por este motivo, a pena deve ser agravada.

Este é o entendimento doutrinário:

“Imediações. O termo “imediações” não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele de dirigem” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; São Paulo; 2007; p. 135).

Necessário esclarecer que a aludida causa de aumento tem natureza objetiva, sendo desnecessária a demonstração de que a mercancia ocorria no estabelecimento de ensino ou objetivava atingir os alunos da instituição. Logo, para sua incidência, basta que a ação criminosa tenha sido praticada nas imediações, como é o caso dos autos.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a

prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568).

“Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940).
Necessário destacar que o réu, que ostenta diversos antecedentes criminais e é reincidente (fls. 62/80) foi preso em poder de 35 porções de cocaína e 9 de maconha, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, principalmente por estar traficando em local a trezentos e cinquenta metros de escola, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).
Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, conforme antes exposto, extraindo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Registra-se, também, que o réu ostenta antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo (fls. 62 – proc. 524/93; fls. 62/63 – proc. 585/93; fls. 63 – proc. 526/93; fls. 63 – proc. 584/93; fls. 63/64 – proc. 25/94; fls. 64 – proc. 764/91; fls. 66 – proc. 59361/2001). Por fim, verifico que o acusado cumpria pena quando foi preso em flagrante, a evidenciar que não se ressocializou. Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Outrossim, presente a agravante da reincidência (fls. 65/66, 78 – proc. 193/05).

Logo, considerando a presença de duas agravantes, acresço à pena a fração de 1/3, o que totaliza 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita na denúncia, elevo a pena em 1/6, totalizando 11 anos e 8 meses de reclusão e 1165 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Verifica-se que o réu ostenta diversos antecedentes criminais, é reincidente e estava cumprindo pena quando foi preso em flagrante, circunstâncias que afastam a figura do pequeno traficante e indicam seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que ele não comprovou trabalho lícito, consoante os motivos já expostos anteriormente, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado, que ostenta maus antecedentes e é reincidente, praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 81/83). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar LUCIANO BARBOSA DA SILVA à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1165 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA